

Unerlaubt gekommen, um zu bleiben Warum es einfach nicht gelingt, die illegale Zuwanderung zu verhindern - und die ohne Genehmigung hier lebenden Zuwanderer abz....

Unerlaubt gekommen, um zu bleiben; Warum es einfach nicht gelingt, die illegale Zuwanderung zu verhindern - und die ohne Genehmigung hier lebenden Zuwanderer abzuschieben

Die Welt

Freitag 23. Dezember 2016

Copyright 2016 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 3; Ausg. 301

Length: 973 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Auch wenn es zurzeit nicht so wirkt: Die Bundesrepublik hat die Zuwanderung auf ihr Staatsgebiet rechtlich klar geregelt. Für Tunesier oder andere Nordafrikaner, die gern in Deutschland leben würden, bedeutet das, bei der deutschen Auslandsvertretung nachfragen zu müssen, ob sich ein Studien- oder Arbeitsplatz findet, anschließend das Einverständnis der Universität oder des Arbeitgebers einzuholen und gegebenenfalls nach Erhalt der entsprechenden Aufenthaltserlaubnis einzureisen. Genau so haben das Zehntausende hier lebende Marokkaner, Algerier und Tunesier gemacht.

Verboten hingegen ist, als Tourist zu kommen und nicht mehr auszureisen; oder hier bleiben, nachdem die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung oder der Berufstätigkeit abgelaufen ist. Für alle übrigen Nordafrikaner gilt Paragraph 14 Aufenthaltsgesetz: "Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist unerlaubt ()". Wenn ein Bürger dieser Staaten trotzdem ohne Pass oder Aufenthaltstitel die Grenze übertritt, wird dies laut Gesetz mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die Strafe wird demnach nur dann nicht vollstreckt, wenn er Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention ist und zudem unmittelbar aus dem Gebiet einreist, in dem er bedroht war. Letztere Bedingung trifft - weil Deutschland inmitten sicherer Staaten liegt - nur auf jene Handvoll zu, die an den deutschen Flug- und Seehäfen ankommen. Erstere Bedingung, die Flüchtlingseigenschaft, ist bei nicht einmal zwei von 1000 Asylantragstellern aus Nordafrika gegeben, wie die Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeigen.

Dass diese Asylverfahren dennoch in Deutschland durchgeführt werden, liegt nicht am deutschen Recht, sondern an dessen Überlagerung durch EU-Recht. Hier gelten die Dublin-Regeln: Dem europäischen Asylsystem zufolge muss bei jedem Asylsuchenden an der deutschen Grenze zumindest geprüft werden, welcher EU-Staat für sein Verfahren zuständig ist. Ist eine Rücküberstellung dorthin - wie in den meisten Fällen - nicht möglich, wird das Verfahren dennoch hier durchgeführt.

Unerlaubt gekommen, um zu bleiben Warum es einfach nicht gelingt, die illegale Zuwanderung zu verhindern - und die ohne Genehmigung hier lebenden Zuwanderer abz....

So wie das von Anis Amri, der schon vor fünf Jahren unerlaubt nach Italien - und 2015 weiter nach Deutschland reiste. Nachdem aber die Bundesrepublik den jungen Tunesier, der verdächtigt wird, für den Anschlag in Berlin verantwortlich zu sein, nicht zurückführte, sondern seine Schutzbedürftigkeit prüfte, hätte er abgeschoben werden müssen, nachdem sein Asylantrag im Sommer abgelehnt worden war.

Das war nicht möglich, weil er keine gültigen Identitätspapiere hatte und sein Heimatland zunächst bestritt, dass er Tunesier sei. Ersatzausweispapiere aus dem nordafrikanischen Staat wurden nach den Worten von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) vom Mittwoch "zufälligerweise heute überstellt". Dann machte er eine kurze Pause und fügte an: "Ein Vorgang, wie ich ihn hier nicht weiter kommentieren möchte." Jägers Bundesland ist am stärksten durch den unerlaubten Zuzug von Nordafrikanern belastet, der Minister klagte bereits im Juni: "Geht die Abschiebung in diesem Tempo weiter, brauchen wir über 20 Jahre, um alle abgelehnten Nordafrikaner zurückzuführen."

Tatsächlich wurden nur 281 Marokkaner, Algerier und Tunesier in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres abgeschoben. Jäger vergaß allerdings in seiner Rechnung, dass immer noch etwa 400 Nordafrikaner als Schutzsuchende neu einreisen - pro Monat. Obwohl sieben Tage nach den Silvester-Übergriffen, an denen sich viele Nordafrikaner beteiligt hatten, die Bundeskanzlerin in ihrem ganz eigenen Ton angekündigt hatte zu prüfen, "ob wir, was Ausreisenotwendigkeiten anbelangt, schon alles getan haben, was notwendig ist". Obwohl in den darauffolgenden Monaten Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Innenminister de Maizière und sein Landeskollege aus Sachsen, Markus Ulbig, in den Maghreb reisten und bessere Kooperation vereinbarten, ist kaum eine Steigerung der Abschiebungen zu beobachten: Im ersten Quartal waren es 57, im zweiten 109 und im dritten 115.

Bei den Tunesiern ist die Schutzquote (Asyl, Flüchtlings-, Subsidiär-, und Abschiebeschutz) besonders niedrig. 2015 lag sie bei gerade einmal bei 0,2 Prozent. Im dritten Quartal 2016 bei 1,9 Prozent. Trotzdem wurden nur 98 Tunesier in den ersten drei Quartalen 2016 abgeschoben. Drei Viertel allein aus Sachsen, was kein Zufall ist, weil das Bundesland lange allein für die Aufnahme tunesischer Schutzsuchender zuständig war - mittlerweile gemeinsam mit Baden-Württemberg. Das sächsische Innenministerium teilte der "Welt" mit, die Hauptgründe dafür, dass die Abschiebung meist nicht gelinge, seien in dieser Reihenfolge "Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Identitätspapieren, gesundheitliche Gründe inklusive Selbstverletzungen sowie familiäre Gründe - durch Heirat oder Zeugung eines Kindes." Zudem tauchten viele Betroffene am Abschiebungstermin unter. "Bei Tunesiern haben wir ganz grob eine Zugriffsquote von 20 Prozent, bei den Westbalkanstaaten sind es etwa 60 Prozent", sagte der Sprecher.

Auch die Abschiebungen selbst seien besonders aufwendig. Habe man bei Rückflügen "in die Westbalkanstaaten meist ein Verhältnis Migrant-Beamter von 1:1, ist es bei Abschiebungen nach Tunesien häufig bei 1:4." Das liege an den stärkeren Widerstandshandlungen und der höheren Selbstverletzungsgefahr.

Angesichts der großen Probleme, Tunesier zurückzuführen, erscheinen neue Pläne des Bundesinnenministeriums zur Migrationssteuerung schwer durchsetzbar. Demnach soll in dem nordafrikanischen Staat ein von der UN geleitetes Auffanglager entstehen - mit der Möglichkeit, dort Asyl in EU-Ländern zu beantragen. Die Leitung des Camps könnte die UN übernehmen. Irreguläre Migranten sollen also gar nicht erst nach Europa gelangen, sondern nach Rettung aus Seenot direkt ans afrikanische Festland zurückgebracht werden.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Unerlaubt gekommen, um zu bleiben Warum es einfach nicht gelingt, die illegale Zuwanderung zu verhindern - und die ohne Genehmigung hier lebenden Zuwanderer abz....

Innenminister Thomas de Maizière (l.) besuchte im März Tunesiens Präsidenten - dabei ging es auch um die schwierige Rückführung illegaler Flüchtlinge

Mohamed Messara

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EINWANDERUNG (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); POLITISCHES ASYL (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); EU-REGULIERUNG (74%); EUROPARECHT (74%); STATISTIKEN (73%); GEFÄNGNISSTRAFEN (68%); GELDSTRAFEN & GELDBUSSEN (68%); HÄFEN (51%)

Industry: HÄFEN (51%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); DUBLIN, IRLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); MAROKKO (89%); NORDAFRIKA (89%); ITALIEN (59%)

Load-Date: December 23, 2016